

1500569-68.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que na data de 03 de outubro de 2020, por volta das 17h00, na Rua Antônio Brunete, 385, Jardim Morada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500569-68.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500569-68.2020.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que na data de 03 de outubro de 2020, por volta das 17h00, na Rua Antônio Brunete, 385, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MARCELO AUGUSTO RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS, qualificado a fls. 19, trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 11 pinos contendo 6,3 gramas de cocaína e três invólucros plásticos contendo 3,9 gramas de "maconha", e guardava 20 microtubos plásticos contendo 11,40 gramas de cocaína (auto de constatação preliminar a fls. 15/17), drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, o denunciando comercializava entorpecentes na referida via pública, e foi procurado por Giovanni Aparecido Silvério, que desejava comprar uma porção de cocaína. Ocorre que, no momento em que Giovanni

entregou uma cédula de R\$ 10,00 a MARCELO, a conduta foi presenciada por guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações. Considerando a conduta suspeita e que o local é conhecido pela prática de tráfico de drogas, os guardas realizaram abordagem, ocasião em que MARCELO colocou seu boné no chão e levou as mãos à cabeça. Em revista pessoal, encontraram na mão direita de MARCELO a nota de R\$ 10,00 recém recebida, um pino de cocaína oculto sob a pulseira de seu relógio e três porções de "maconha" e R\$ 38,30 em sua carteira. Ao inspecionarem o boné, encontraram outras 10 porções de cocaína. Questionado acerca dos entorpecentes, MARCELO afirmou que se destinavam a uso pessoal. Em poder de Giovanni nade de ilícito foi encontrado, porém, ao ser questionado acerca do que havia entregado a MARCELO, confirmou que se tratava da nota de R\$ 10,00, que se tratava do pagamento de uma porção de cocaína que iria adquirir. Contudo, não recebeu a droga em razão da abordagem. Finalmente, com auxílio de cão farejador, foram encontrados outros 20 pinos de cocaína similares aos encontrados em poder de MARCELO, que estavam guardados em uma sacola oculta na esquina. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciando. Diante do exposto, denuncio MARCELO AUGUSTO RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requeiro que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. Decretada a revelia do acusado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo toxicológico está a fls. 136/138.

As testemunhas GC Marcos Mendes Ribeiro e BRUNO ADLER GIANCATERINO narraram ter avistado dois sujeitos em contato um com o outro. Decidiram verificar e encontraram na posse do acusado 11 porções de entorpecentes e dinheiro. O cão de faro localizou o restante do entorpecente. Registre-se que BRUNO disse que o réu e o sujeito passavam algo um para o outro.

Assim, é certo que havia com o acusado 11 microtubos de cocaína. De acordo com o laudo toxicológico, tal quantidade pesava 6,3 gramas.

Embora o guarda civil ADLER tenha dito que viu os sujeitos passando algo um para o outro, não se sabe exatamente quem passou o quê para o outro.

A quantidade em poder do réu não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Quanto ao restante do entorpecente, os guardas civis não viram o acusado em contato com a droga ilícita.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO MARCELO AUGUSTO RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor.

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 09 de março de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA